



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONDELLO FABIO, Presidente e Relatore
MIETTO MASSIMO, Giudice
PEZONE GIANFRANCO, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 94/2022 depositato il 24/03/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso

Email_1

contro

Ag. Entrate - Direzione Provinciale Novara

elettivamente domiciliata presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300549/2020 IVA-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l’Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Novara:

nel merito:

- accertare l’erronea applicazione delle norme tributarie nella materia oggetto del contendere per la totale infondatezza ed insussistenza delle pretese dell’Agenzia delle Entrate di Novara e, sulla base delle specifiche argomentazioni svolte nel ricorso, annullare l’avviso di accertamento n. T7U010300549/2020 per l’anno 2015, nonché ogni atto presupposto, connesso, conseguente ed accessorio, per violazione di legge, carenza di motivazione, mancato assolvimento dell’onere della prova.

Col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”

CONCLUSIONI DELL’AGENZIA RESISTENTE

“Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 12.6.2021 l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Novara notificava al Ricorrente_1, agente di commercio plurimandatario con incarico di gestione di sedi di diversi gruppi di acquisto appartenenti ai settori “*Grande Distribuzione Organizzata - Distribuzione Organizzata - Grande Distribuzione Specializzata – Discount*”, l’avviso di accertamento n. T7U010300549/2020 per l’anno 2015 in materia di IVA, per il recupero a tassazione di un’imposta indebitamente detratta in violazione degli artt.19 e 19 bis co.1 D.P.R. 633/72, pari ad € 8.310,40 oltre sanzione

amministrativa unica di € 9.349,88

L'atto traeva origine dal precedente accertamento n. T7U010300549/2020 relativo all'anno d'imposta 2014, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione di alcuni costi, in particolare

- omaggi a clienti per € 18.964, compresi costi accessori d'imballaggio e spedizione, di valore unitario superiore al limite di deducibilità ex art. 108 D.P.R. 917/86 e pertanto ammessi nella percentuale dell'1,3 % sui ricavi e compensi riconducibili alla gestione caratteristica dell'attività svolta

- servizi di merchandising per € 32.130 ed Iva relativa pari ad euro 3.326, non sostenuti da documentazione idonea a giustificare le prestazioni effettivamente resa dalla società incaricata

- noleggi per € 3.250 concernenti l'organizzazione di un evento con finalità promozionali nel dicembre 2014, riqualificati come spese di rappresentanza d'importo superiore al limite di deducibilità previsto dall'art. 19 bis co. 1 lett. h D.P.R. 633/72

costi sostenuti e dedotti per competenza in quell'anno, in buona parte fatturati nel successivo e come tali registrati ai fini IVA.

Chiuso con esito negativo il procedimento con adesione, il Ricorrente_1 presentava tempestivo ricorso/reclamo ex art. 17 bis D.lgs. 546/192, chiedendo l'annullamento dell'atto notificato per violazione di legge, carenza di motivazione, mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione.

In particolare, il ricorrente contestava la ricostruzione svolta in accertamento, insistendo sulla legittimità e correttezza delle varie registrazioni e deduzioni.

Nello specifico

- tutti gli omaggi a clienti erano di valore inferiore al limite fiscale di deducibilità di 50 euro ciascuno

- l'incarico di imballaggio, trasporto e consegna dei beni omaggiati era stato conferito in via unitaria a un soggetto terzo che poi aveva messo un'unica fattura, sicché i costi accessori non potevano essere suddivisi ed accorpati al valore del singolo pezzo, come ritenuto dall'Agenzia

- quanto ai servizi di merchandising, le prestazioni consistevano in sostanza in una serie di *“servizi post vendita”* svolti a livello nazionale da un soggetto terzo specializzato ed i relativi costi coperti dai compensi allo scopo riconosciuti dalle case mandanti

- i costi di noleggio erano riconducibili ad una sola fattura per *"affitto location, sala riunioni, allestimento meeting e gestione catering"* risalente al mese di dicembre 2014 e relativa all'organizzazione di un evento di presentazione dal vivo dei nuovi prodotti, come tale costo necessario e attinente all'attività svolta.

Infine, il ricorrente eccepiva violazione e falsa applicazione della normativa sulle sanzioni tributarie sotto il profilo dell'assenza del necessario elemento soggettivo della colpa, nonché carenza di idonea motivazione circa i criteri dell'irrogazione delle sanzioni stesse.

Chiusa negativamente la fase di reclamo/mediazione, il ricorrente iscriveva a ruolo il procedimento; di seguito, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Novara per resistere alle domande del ricorrente e chiederne il rigetto.

Circa il profilo formale dell'accertamento, eccepiva la genericità delle contestazioni formulate, facendo presente che nell'atto stesso erano stati *"puntualmente riportati tutti gli elementi"* su cui si basavano i rilievi di indeducibilità.

Nel merito, richiamata la sentenza n. 111/20 con la quale questa Corte aveva rigettato il ricorso sull'accertamento per il 2014, si soffermava sulle voci in contestazione, in particolare:

- ai fini di deducibilità il valore dei beni omaggio doveva comprendere, oltre al prezzo d'acquisto, anche i corrispondenti costi accessori di confezionamento e spedizione, sicché in applicazione dell'art. 108 co. 2 TUIR aveva applicata la limitazione prevista dal D.M. del 19 novembre 2008 (1,3% dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività di agente di commercio);

- i costi per i servizi di merchandising, commissionati a terzi e portati da quattro fatture emesse dalla società "Società_1 s.r.l.", erano privi di documentazione idonea a dimostrare l'inerenza e la congruità rispetto all'attività di agente di commercio;

- la fattura di noleggio, numero 15 del 2015 emessa da "Società_2 S.r.l.", si riferiva a un evento con finalità promozionali per il quale non erano stati forniti i nominativi dei partecipanti, né illustrata la loro funzione e quale gamma di prodotti esibita, sicché la spesa era stata considerata come "di rappresentanza", quindi soggetta al limite indicato dal citato art. 108 co. 2 TUIR già interamente coperto dalla voce omaggi e come tale non più ammissibile.

Infine, quanto alle sanzioni, ribadiva la legittimità del provvedimento, facendo presente che, in relazione a comportamenti omissivi o commissivi, l'elemento soggettivo della colpa doveva intendersi presunto.

Da parte sua, il ricorrente replicava con memoria illustrativa dell'8.4.2024, contestualmente depositando la sentenza n. 3/2023 con la quale la C.G.T. del Piemonte aveva parzialmente accolto l'appello avverso la citata decisione sull'accertamento per il 2014.

Infine, la controversia era discussa e decisa all'udienza del 23 aprile 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. (Cassazione civ. sez. trib. sent. 9.9.22 n. 26634).

Sulla base di tale criterio, questa Corte ritiene che il ricorso in esame, sostanzialmente diretto a far valere la legittimità delle detrazioni di costi recuperate a tassazione dall'Ufficio nell'anno di competenza 2014 e quindi dell'Iva a debito portata in deduzione a fini di liquidazione nel 2015, anno di registrazione delle relative fatture, sia fondato nei limiti di cui infra.

Come si è detto, la sentenza n° 111/2020, di rigetto del ricorso sull'accertamento per il 2014 di cui quello in esame costituisce un sostanziale corollario, è stata riformata in parziale accoglimento dell'appello proposto dal ricorrente.

In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte Sezione Terza, con sentenza n° 3 del 2023 depositata il 10 gennaio 2023¹, per quanto qui interessa, si è pronunciata nei seguenti termini:

¹ Doc. 19 ricorrente allegato a nota di deposito 27.3.24

- il valore “unitario” del bene “distribuito gratuitamente”, ai fini della deducibilità della relativa spesa ex art. 108 co. 2 lett. c) TUIR, non comprende costi per consegna ai vari punti vendita "seguiti" dal ricorrente agente di commercio, secondo mandato ricevuto;
- per l'effetto, le prestazioni accessorie (imballaggio, trasporto e consegna alle varie destinazioni situate in tutto il territorio nazionale) devono essere considerate separatamente, e quindi trattate come voce di costo autonoma, deducibile dai ricavi;
- i costi di *merchandising* sono riconducibili all'attività svolta dalla ricorrente in forma di impresa individuale senza dipendenti, ed in sostanza riguardano prestazioni "collaterali"² ricomprese nel mandato, oggettivamente tendenti alla miglior resa dell'attività di agente nell'ambito di un settore commerciale, la "grande distribuzione organizzata", notoriamente complesso e competitivo;
- le relative spese sono documentate, né l'Ufficio ha specificamente contestato le singole fatture esposte dalla ricorrente.

Quanto all'evento promozionale ha, invece, ritenuto non provato il fine dimostrativo addotto dal Ricorrente_1, in particolare la specifica finalità consistente in una dimostrazione pratica in loco di nuovi prodotti.

Sotto il profilo procedimentale, tale sentenza sostituisce di diritto quella impugnata³ e comporta, per necessario adeguamento al “decisum” sulla deducibilità delle spese per omaggio e per merchandising – attività post vendita, che l'accertamento qui impugnato debba essere annullato per la parte relativa all'imposta riconducibile alle relative fatture emesse dai fornitori e registrate nel 2015

- n. 40/2015 Società_3S.r.l. (acquisto beni) con Iva pari ad € 1.365,00
- n. 45/2015 Società_4 S.r.l. (servizi di trasporto e consegna ai destinatari) con Iva pari ad € 2.488,20
- n. 57/2014 e 21/15 Società_4 S.r.l. (servizi di “visual merchandising”) con IVA pari a complessivi € 3.742,00.

A contrariis, rimane indeducibile e quindi dovuta l'IVA sulla fattura n.15/15 Nonsolomoda S.r.l. (*Affitto location, sala riunioni, allestimento meeting e gestione catering, vostro conto mese di dicembre 2014*) pari ad € 715,00, oltre interessi e sanzioni nei limiti di cui infra.

Quanto alle sanzioni, come noto le violazioni alla normativa tributaria hanno natura

² servizi post-vendita consistenti nella gestione dei prodotti delle case mandanti presso i diversi punti vendita e nell'assistenza dei clienti commissionati a terzi, v. pag. 10 ricorso

semplicemente amministrativa ed in tale ambito *“l'elemento soggettivo della violazione, che può constare anche solo della colpa, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza; quanto al riparto dell'onere probatorio, la prova dell'assenza di colpa grava, quindi, sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa”* (Cassazione civile sez. trib., 15/05/2019, n.12901).

Per il resto, vale quanto riportato alle pagg.11/12 dell'accertamento circa i fatti e le violazioni attribuite al contribuente, le norme applicate e la determinazione delle sanzioni al minimo edittale e secondo il criterio del cumulo giuridico più favorevole rispetto a quello materiale.

L'eccezione sollevata dal ricorrente al riguardo⁴è, quindi, infondata.

Il parziale accoglimento del ricorso comporta, peraltro, una loro rideterminazione; provvederà, quindi, l'Agenzia a quantificare le sanzioni per “illegittima detrazione d'imposta” e “dichiarazione con imposta dovuta inferiore al dovuto” con riferimento all' IVA sulla citata fattura per servizi di noleggio, al minimo edittale ed in cumulo giuridico fra di loro.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato per la parte relativa all'IVA sulle fatture per acquisto beni omaggio, relativi servizi di trasporto e consegna e servizi di merchandising commissionati a terzi, come in motivazione specificato. Sanzioni da rideterminarsi di conseguenza.

Rigetta nel resto.

Spese compensate.

Novara, 23 aprile 2024

Il Presidente Relatore
Fabio Mondello

³ Giurisprudenza di legittimità consolidata, v. tra le altre Cass. Civ., Sez. III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29021

⁴ P. III motivi di ricorso, pagg. 13/14